

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1441/2530

คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ

โจทก์

นายโหมง เกิดบ้านไทร

จำเลย

นายรุ่งโรจน์ สุทธิมัตถนกุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า โจทก์ฎีกา และเพ่งทราบจำเลยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2528 โดยนายละมุล เกิดบ้านไทร บุตรของจำเลยได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก และศาลได้มีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยแล้ว จึงขอศาลได้โปรดหมายเรียก นายละมุลเกิดบ้านไทร ในฐานะผู้จัดการมรดกของจำเลยเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ จำเลยผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลย (น่าจะเป็นทนายของนายละมุล เกิดบ้านไทร)แถลงว่า นายละมุล เกิดบ้านไทร เต็มใจเข้าดำเนินคดีแทน (อันดับ 76)โจทก์ฟ้องขอให้จำเลย ชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงิน 327,304.96 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 230,000บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้ โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 68 แผ่นที่ 2)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73 แผ่นที่ 2) โดยศาลชั้นต้นได้นัด

สอบถามแล้วจึงให้รวบรวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายละมุล เกิดบ้านไทร เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้

ឈរឈ្មោះ

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายละมุล เกิดบ้านไทร เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้

ឯកសារ

(จิรพันธุ์ รัศมิทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ